

1500637-52.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No crime de roubo majorado, o aumento acima do mínimo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500637-52.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500637-52.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066154/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 23499226 - 01º D.P. GUARULHOS, 943/22/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2066154 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RANGEL SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Wellington Rangel Santos Pereira foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por cinco vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 09 de março de 2022, por volta das 21h, na rua próxima da Escola Mario Quintana, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de designios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma moto Yamaha/Fazer 250 Blueflex, de placa GAE5I3, uma bolsa com telefone celular e cartões bancárias, além de aliança, pertencentes a Aryane Alves Vieira da Mota; consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Nobel de Almeida Kuki, nesta cidade de Guarulhos, o réu, agindo em concurso caracterizado pela

unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, um cartão bancário e a quantia de R\$ 50,00, de Hiago Eduardo Teixeira Ribeiro, um aparelho celular Samsung/Galaxy J7, avaliado em R\$ 600,00, de Gabriel Felipe dos Santos Barbosa, e um aparelho celular Apple/Iphone 11, avaliado em R\$ 3.800,00, bem como um cartão bancário Itaucard, de Isabely Cristina de Sousa Silva; consta, por fim, que, no mesmo dia, por volta das 21h30min, na Avenida João Palma Alema, nesta cidade de Guarulhos, o réu, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Apple/Iphone XR, avaliado em R\$ 4.000,00, de Alana Mary Cozer.

Narra a denúncia que o réu e outro indivíduo não identificado se ajustaram para a prática de crimes de roubo. Na data dos fatos, Wellington, na posse de uma arma de fogo, embarcou na garupa de uma motocicleta, que era conduzida pelo comparsa desconhecido. Em uma rua próxima da Escola Mario Quintana, eles abordaram Aryane, que conduzia a moto Yamaha/Fazer 250 Blueflex, de placa GAE5I3. Wellington, empunhando a arma de fogo, desembarcou da garupa e determinou que a vítima descesse da moto. O motorista comparsa também desembarcou, abordou outras pessoas e, em seguida, aproximou-se de Aryane e determinou que ela entregasse sua bolsa, com telefone celular e cartões bancários, e a aliança, tendo ela atendido. Em seguida, os indivíduos fugiram um em cada moto. O réu e o outro indivíduo passaram a praticar crimes de roubo a bordo da motocicleta subtraída.

Ainda de acordo com a denúncia, na Rua Nobel de Almeida Kuki, os roubadores abordaram um grupo de pessoas que estava na rua. Wellington desembarcou da garupa e, empunhando a arma de fogo, sob ameaças de morte, determinou que eles entregassem os aparelhos celulares, sendo atendido pelas vítimas. Nessa oportunidade, foi subtraído um aparelho celular, um cartão bancário e a quantia de R\$ 50,00 de Hiago, um aparelho celular Samsung/Galaxy J7 de Gabriel e um aparelho celular Apple/Iphone 11 e um cartão bancário Itaucard de Isabely. Em seguida, ambos fugiram. Na Avenida João Palma Alema, o réu e o comparsa também abordaram a vítima Alana, que estava na rua. Wellington, da mesma forma, desceu da garupa e, empunhando a arma de fogo, determinou que ela entregasse o aparelho celular, ameaçando atirar se ela não obedecesse; o comando foi atendido, e a vítima entregou seu aparelho Apple/Iphone XR.

Por fim, segundo a denúncia, policiais militares foram acionados quando do roubo da motocicleta Yamaha/Fazer. A moto possuía sistema de rastreamento, e a vítima informou os policiais sobre a sua localização. Os policiais localizaram o réu e o outro indivíduo a bordo da motocicleta subtraída e passaram a acompanhá-los. Em dado momento, eles desembarcaram da moto e seguiram fuga a pé. O motorista conseguiu fugir; Wellington ingressou numa mata, foi perseguido pelos policiais e detido. Em revista pessoal, foi localizado com Wellington cinco aparelhos celulares, sendo três reconhecidos pelas respectivas vítimas e restituídos. Também foi recuperada a motocicleta subtraída de Aryane.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 67/68).

O réu foi citado (fl. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 71/72).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia; a defesa, a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, afastamento das majorantes, aplicação da pena no mínimo legal e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas as cinco vítimas e duas testemunhas.

Aryane Alves Vieira da Mota relatou que estava trafegando com a moto de seu noivo, de placa GAE5I39, por uma rua próxima da Escola Mário Quintana, quando dois homens em outra moto, de características e placas não anotadas, ultrapassaram-na e fecharam-na. O garupa apontou uma arma em sua direção e falou "coloca no pezinho". A garupa desceu e foi na sua direção, continuando as ameaças, enquanto o piloto foi

na direção de outras pessoas, também proferindo ameaças. Depois, o piloto foi em sua direção e mandou que entregasse a bolsa e a aliança. Com medo, entregou. Dentro da sua bolsa estava seu celular, documentos pessoais e cartão bancário. Cada um subiu em uma moto e eles foram embora. Um desconhecido lhe ofereceu ajuda, ligando para a PM. Cerca de 10 minutos depois, recebeu uma ligação da PM dizendo que tinham recuperado a moto. Não tem condições de reconhecer os roubadores porque eles usavam capacete. Nenhum pertence seu além da moto foi recuperado (fl. 06).

Hiago Eduardo Teixeira Ribeiro narrou que estava conversando com sua amiga Isabely e seu primo Gabriel na rua Nobel de Almeida Kuki, por volta das 21h, quando dois homens chegaram em uma moto Fazer azul. O garupa desceu da moto e apontou uma arma em sua direção, dizendo "passa os celulares senão eu atiro". Passou seu celular, um cartão bancário e R\$ 50,00 para ele. Isabely e Gabriel também passaram os pertences deles. O roubador subiu na moto, e os dois criminosos fugiram. Estava ainda na rua, indo para a casa de um parente, quando duas viaturas da ROCAM apareceram. Contou para eles o que tinha acontecido e eles disseram que já estavam atrás destes criminosos por outro roubo. Por volta das 22h, ficou sabendo que os pertences de seus amigos foram recuperados, mas nada seu foi encontrado (fl. 07).

Gabriel Felipe dos Santos Barbosa relatou que estava conversando com sua amiga Isabely e seu primo Hiago na rua Nobel de Almeida Kuki, por volta das 21h, quando dois homens chegaram em uma moto Fazer azul. O garupa desceu da moto e apontou uma arma, enquanto dizia "se vocês não derem o celular eu vou atirar". Passou para ele seu celular e ainda foi exigida a aliança, mas respondeu e mostrou que não usava. Isabely e Hiago também passaram os pertences deles. O roubador subiu na moto e os dois criminosos fugiram. Estava ainda na rua, indo para sua casa, quando duas viaturas da ROCAM apareceram. Contou para eles o que tinha acontecido e eles disseram que já estavam atrás destes criminosos por outro roubo. Por volta das 21h10min, ficou sabendo que seu celular foi recuperado. Não tem condições de reconhecer os roubadores, pois eles usavam capacete (fl. 08).

Isabely Cristina de Sousa Silva narrou que estava conversando com seus amigos Gabriel e Hiago, na Rua Nobel de Almeida Kuki, por volta das 21h30min, quando dois homens chegaram em uma moto azul. O garupa desceu da moto e apontou uma arma, ordenando "passa tudo senão eu atiro". Com medo, passou o seu celular e um cartão bancário para ele. Hiago e Gabriel também passaram os pertences deles. O roubador subiu na moto e os dois criminosos fugiram. Estavam ainda na rua conversando quando passaram duas viaturas. Contou para eles o que tinha acontecido e eles disseram que já estavam atrás dos criminosos. Conseguiu a localização do seu celular através do rastreador e passou para a PM via 190. Por volta das 22h15min, ficou sabendo que seu celular e cartão foram recuperados. Os criminosos usavam capacete (fl. 09).

Alana Mary Cozer relatou que, por volta das 21h30min, estava na Avenida João Palma Alema esperando um Uber quando viu dois homens passarem em uma moto azul. Eles deram a volta no quarteirão e vieram por trás. O garupa desceu armado e mandou que passasse o celular, senão atiraria. Entregou porque estava com medo. Ele subiu na moto e os dois foram embora. Apenas seu celular foi levado. Não tem condições de reconhecer os criminosos porque eles estavam de capacete e estava bem escuro na rua. Rastreou seu celular e obteve a localização e o endereço deste DP, para onde veio (fl. 10).

Paulo Henrique Fidêncio, policial militar, afirmou que, por volta das 21h, foi irradiado pelo COPOM que uma mulher havia tido sua moto de placa GAE5I39 roubada por dois indivíduos que estavam em uma moto de modelo e placa ignorados, a qual tinha rastreador, sendo que ela estava atualizando a localização da moto. Diante deste informe, deslocaram-se para a região e se depararam com a moto de placa GAE5I39 pela Rua Alfredo Barbosa. Os dois ocupantes evadiram-se, sendo acompanhados. Eles trafegaram por algumas ruas e depois voltaram ao mesmo ponto, onde caíram na Rua Alfredo Barbosa, altura do numeral 10. O motorista correu sentido SP, logrando êxito na fuga. O garupa correu no sentido do Rio Cabuçu, sendo perseguido pelo declarante, que estava em uma moto. O indivíduo se embrenhou no mato, tendo o declarante continuado a perseguição a pé. Entrou na mata e visualizou o mesmo na posse de um revólver. Mandou-o largar a arma, tendo o indivíduo efetuado um único disparo. Efetou um único disparo de revide. Ele então pulou no Rio

Cabuçu. Ninguém foi atingido ou lesionado. Com a chegada do apoio solicitado, foi feita uma varredura no local, sendo o réu localizado pelo policial Wanderley. Neste instante, estava longe e nada viu, mas ficou sabendo posteriormente que o policial Wanderley também efetuou disparos. Neste instante, conseguiu manter contato visual da situação. Viu o réu saindo do rio e sendo detido. Em revista pessoal, foram localizados com o réu cinco celulares. A arma dele não foi localizada. Indagado, ele confessou um "arrastão" junto com seu comparsa pela região de Guarulhos, explicando que os cinco celulares que estavam em poder dele eram roubados e que o comparsa conseguiu fugir levando mais celulares roubados. Indagado sobre a arma, ele disse ter soltado ali no rio. Quatro vítimas compareceram no local da abordagem e detenção dizendo que os celulares haviam sido roubados e que o rastreador apontava para lá. Aryane, dona da moto de placa GAE5I39, disse que trafegava quando foi fechada por outra moto, em que os indivíduos armados exigiram os pertences dela, levando, além da moto, uma bolsa com celular, aliança, documentos e cartões. Hiago, Isabely e Gabriel contaram que estavam conversando na porta da casa quando foram abordados por dois homens armados em uma moto e anunciaram o roubo, sendo levado o celular dos três, sendo que Hiago e Isabely ainda tiveram cartões bancários levados. Já no DP, foram procurados pela vítima Lana, que informou ter sido vítima de roubo de celular e que o rastreador apontava para este DP. Dois celulares que estavam em poder do réu não foram reconhecidos por nenhuma das vítimas e, como não foi possível acessar o número de IMEI deles, também não foi possível identificar a origem ou o dono deles (fl. 03).

O policial militar Wanderlei Martins da Silva apresentou relato semelhante ao de seu colega de farda. Acrescentou que viu o policial Fidêncio entrando na mata atrás de um dos indivíduos. Ouviu o barulho de dois disparos de arma de fogo vindos de dentro da mata e também entrou nela a pé. Localizou o policial Fidêncio fazendo a varredura pelo lado esquerdo. Foi fazer a varredura pelo lado direito. Olhou para dentro do córrego e viu o réu. Mandou-o largar a arma de fogo e ele ergueu a mão, oportunidade em que efetuou cinco disparos, mas nenhum o acertou. Mandou-o sair do córrego, mas ele disse que não conseguia porque tinha sido baleado. Então, foi acionado o resgate, porém conseguiram acessar o acusado e identificar que ele não tinha sido atingido, de modo que o resgate foi dispensado (fl. 05).

Perante o Delegado de Polícia, Wellington afirmou que ontem [09.03.22], por volta das 21h, estava junto com seu amigo Paulão em uma festa na Comunidade Jd. Fontales, onde mora, quando "os meninos", que chama por "Neguinho" e "Careca", chegaram com uma moto Fazer 250 Azul. Sabia que ela era roubada, mesmo assim saiu com ela junto com "Paulão" para pegarem celulares. Pegaram uns cinco celulares. Abordaram meninas e meninos que estavam com o celular na mão. Chegavam do lado e davam voz. Pegou todos os celulares ontem de noite, mas em locais um pouco distantes de um crime para o outro; não sabe dizer o endereço exato. Roubava e saía com a moto. Era o piloto e "Paulão" era o garupa. Tinha uma arma de air soft para intimidar as vítimas, não tinha arma de verdade. A arma de air soft ficou com o garupa, pois era ele quem estava efetuando a voz. Já tinha pegado cinco telefones quando as motos da PM apareceram. Acelerou e tentou fugir, mas caiu. Correu para um lado e "Paulão" correu para o outro. Caiu em um córrego e não viu mais nada, só ficou lá. Nega ter efetuado disparos contra os policiais militares, mas eles efetuaram uns dois ou três tiros na sua direção, porém nenhum o atingiu. Ficou com uns ralados nas pernas em razão da queda da moto. Nega o roubo da moto, mas confessa que sabia que ela era roubada; confessa o roubo dos cinco celulares (fl. 11).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram novamente ouvidas as vítimas e testemunhas, bem como interrogado o réu ao final.

Alana afirmou que, na data dos fatos, saiu de uma aula de pilates e chamou um Uber. Enquanto aguardava, foi abordada dois rapazes em uma motocicleta. Um deles desembarcou, anunciou o assalto e exigiu a entrega do celular que estava na sua mão, o que foi feito. Lembra-se que os assaltantes estavam com roupa preta; a motocicleta deles era azul. Foi para casa para bloquear o celular. Ativou a localização e viu que ele estava na delegacia, para onde se dirigiu e recuperou o aparelho.

Hiago disse que estava com duas meninas e um primo na rua. Dois rapazes se

aproximaram em uma motocicleta azul e, com uma arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que todos entregassem os celulares. O declarante, Gabriel e Isabely entregaram seus aparelhos. Acionou policiais militares da Rocam. Cerca de 15 minutos depois do roubo soube que os assaltantes haviam sido detidos. Não recuperou seu celular. Gabriel e Isabely conseguiram recuperar seus aparelhos.

Aryane disse que trafegava com sua motocicleta quando foi fechada por outra motocicleta, ocupada por dois indivíduos. O garupa desceu, apontou uma arma de fogo em sua direção e mandou que colocasse a motocicleta no pezinho, o que foi feito. O outro ocupante da motocicleta também desceu do veículo e passou a ameaçar outras pessoas que estavam próximas. Um dos indivíduos retornou para o local em que estava e exigiu a entrega da bolsa e aliança; seu celular e documentos pessoais estavam na bolsa. Após, os assaltantes fugiram, cada um em uma motocicleta. Após o roubo, um recebeu o auxílio de um popular, que lhe deu carona e ligou para a polícia. Cerca de 25 minutos após o roubo, foi informada de que sua motocicleta havia sido recuperada. Seus demais pertencentes não foram encontrados. Os assaltantes estavam de capacete e o local era escuro; por isso, não teve condições de efetuar reconhecimento.

Paulo Henrique relatou que foi informado via Copom que dois indivíduos haviam roubado uma motocicleta e, em seguida, vários celulares. Encontrou a motocicleta e iniciou uma perseguição, que terminou quando eles caíram. Os agentes seguiram a fuga a pé. Correu atrás do réu, que efetuou um disparo. O réu se embrenhou em um matagal. Seu companheiro de farda conseguiu encontrar o réu. Com o réu foram encontrados diversos celulares. Não localizou a arma utilizada pelo réu.

Vanderlei relatou que foi acionado para atender ocorrência de roubo de motocicleta e celulares. A motocicleta estava sendo rastreada e, via rede-rádio, era informado em tempo real da localização dela. Encontrou a motocicleta, que era ocupada por dois indivíduos, e se iniciou uma perseguição. Os agentes caíram e seguiram a fuga a pé. Ouviu disparos oriundos do matagal para o qual os agentes se dirigiram. Fez buscas no local e encontrou o réu em um córrego com uma arma em punho. Efetuou disparos na direção do réu, e ele se rendeu. Realizada busca pessoal, com o réu foram encontrados celulares. Não encontrou a arma utilizada pelo réu; acredita que ela caiu no córrego.

Em interrogatório, Wellington confessou espontaneamente a prática dos roubos. Afirmou que um conhecido chamado Kelvin o chamou para cometer crimes. Passava por necessidades financeiras e aceitou o convite. Roubaram uma motocicleta e, em seguida, os celulares de transeuntes. Seu comparsa estava com uma arma de airsoft. A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/20), autos de reconhecimento de objetos (fls. 24/26), laudos periciais (fls. 86/94) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, Wellington confessou o cometimento dos roubos.

Essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Com efeito, os policiais militares narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu. Relataram que foi irradiado via Copom que uma mulher havia tido sua motocicleta subtraída por dois indivíduos que estavam em outra moto. Iniciaram, então, diligências a fim de encontrar os roubadores. Em dado momento, depararam-se com a motocicleta em que o réu e o comparsa estavam e iniciaram uma perseguição, até que os agentes vieram a cair o veículo, tendo cada um corrido para um lado, logrando êxito o outro sujeito na fuga. O acusado adentrou na mata e foi perseguido pelos agentes públicos, os quais, após troca de tiros efetuada entre eles e Wellington, localizaram-no dentro do rio e o abordaram. Em revista pessoal, foram encontrados celulares que algumas das vítimas reconheceram como sendo de sua propriedade.

As testemunhas policiais apresentaram relatos uníssonos, não havendo qualquer contradição ou incoerência pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada por elas na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade Policial, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Outrossim, as vítimas Aryane, Hiago e Alana, em juízo, informaram detalhadamente os roubos sofridos, informando que estavam na via pública quando dois indivíduos em uma motocicleta apareceram e as abordaram, ordenando que passassem seus itens pessoais, como celular, cartões bancários e até uma motocicleta, sob risco de serem atingidas por disparos de arma de fogo.

Embora as vítimas não tenham conseguido efetuar o reconhecimento do réu, pois ambos os assaltantes usavam capacete no momento dos crimes, a dinâmica dos fatos – série de roubos ocorridos em curtíssimo espaço de tempo, com perseguição policial e encontro de parte dos bens subtraídos em poder do acusado – não deixa dúvida de que Wellington praticou as violentas subtrações que lhe são imputadas.

O crime foi praticado em comparsaria. Além disso, as vítimas informaram que o réu e o comparsa utilizaram arma de fogo para a prática do crime, informação corroborada com o relato do policial Paulo, o qual disse que, durante a perseguição no interior da mata, o réu chegou a efetuar um disparo contra ele.

Lembre-se que, consoante remansosa jurisprudência, o emprego de arma de fogo pode ser comprovado por meio de prova oral, sendo prescindível a apreensão e realização de perícia na arma. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA DO EFETIVO USO DA ARMA.

I - As instâncias ordinárias, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluíram pela caracterização do delito de roubo majorado. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

II - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Agravo regimental desprovido. AgRg nos EDcl no AREsp 1103432/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Configuradas, portanto, as majorantes previstas no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Foram praticados cinco crimes de roubo, em três momentos distintos: a) inicialmente, o réu subtraiu a motocicleta e pertences de Aryane; b) em seguida, ele roubou bens das vítimas Hiago, Gabriel e Isabelle; e c) por fim, o réu e seu comparsa roubaram o celular de Alana.

Os roubos que vitimaram Hiago, Gabriel e Isabel foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única conduta, restando, assim, configurado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

Além disso, os roubos (individualizados itens a, b e c supra) foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o que caracteriza a continuidade delitiva, consoante art. 71, caput, do Código Penal.

Havendo a concorrência de concurso formal e continuidade delitiva no mesmo contexto, impõe-se a aplicação apenas do aumento decorrente da segunda figura. A aplicação sucessiva dos aumentos atentaria contra o princípio do ne bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No crime de roubo majorado, o aumento acima do mínimo, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser fundamentado com base em dados concretos que justifiquem maior elevação. Precedentes do STJ.

2. Mostra-se idônea a fixação de regime mais gravoso quando ancorada em elementos

concretos, ainda que não tenham sido empregados para sopesar a pena-base.

Precedentes do STJ.

3. Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena do Paciente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o pagamento de 13 dias-multa e o regime inicial fechado. (HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

Nesse passo, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os cinco crimes de roubo.

Estabelecida a responsabilidade de Wellington pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes (fl. 131). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade do réu, as consequências, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie. As vítimas não contribuíram para a ocorrência do delito.

Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria, fixo a pena-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes do art. 65, I, e III, d, do Código Penal, pois o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos na data dos fatos e confessou espontaneamente a prática dos crimes, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na derradeira etapa do cálculo, configuradas as majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razão das circunstâncias do caso concreto, entendo desnecessária a aplicação de ambas as causas de aumento. Com esteio no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços). Realizada esta operação, chega-se às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias-multa. Em razão da continuidade delitiva, e levando em consideração o número de infrações praticadas (cinco), elevo as penas em 1/3, o que resulta em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Diante da situação financeira do réu, fixo o valor unitário no mínimo legal.

Diante da gravidade concreta dos crimes (roubos em série praticados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo) e quantidade de pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o réu Wellington Rangel Santos Pereira, por infração ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade. Apesar de primário, Wellington possui diversas passagens pela Vara da Infância (fl. 132), o que indica inclinação para a prática de crimes, havendo, assim, fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, sobretudo diante do regime prisional aplicado. Por esses motivos, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra recolhido.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se

guia de recolhimento definitivo.

Em caso de recurso, expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA